

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Acessibilidade aos Cargos e Empregos Públicos

Vamos tratar agora da **acessibilidade aos cargos e empregos públicos**, explorando quem pode acessá-los e de que forma isso acontece. De acordo com a Constituição Federal, no artigo 37, inciso I, **os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei**.

Art. 37 (...) I - os **cargos, empregos e funções públicas** são acessíveis aos **brasileiros** que **preencham os requisitos estabelecidos em lei**, assim como aos **estrangeiros**, na forma da lei;

Esses requisitos variam conforme o tipo de vínculo que será estabelecido com a administração pública. Quando se trata de uma **relação celetista, ou seja, de emprego público, a legislação aplicada é a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)**. Já no caso de **cargo público, que envolve um regime estatutário, aplicam-se os estatutos dos servidores de cada ente federativo**.

No âmbito federal, por exemplo, temos a Lei 8.112, de 1990, que regula o regime jurídico dos servidores públicos civis da União. Essa lei, em seu artigo 5º, estabelece alguns dos principais requisitos para que uma pessoa possa se investir em cargo público.

Entre esses requisitos estão a nacionalidade brasileira, a aptidão física e mental, o nível de escolaridade compatível com o cargo pretendido, entre outros. Cada estado e município, por sua vez, possui seu próprio estatuto que define as exigências específicas para o ingresso no serviço público em sua respectiva esfera de governo.

A Constituição também esclarece que tanto **brasileiros natos quanto naturalizados podem acessar os cargos públicos**, desde que atendam aos requisitos legais. A distinção entre nato e naturalizado só tem relevância para alguns poucos cargos públicos que são exclusivos de brasileiros natos, os quais estão expressamente previstos na própria Constituição.

Esses cargos são exceções, e para todos os demais, tanto natos quanto naturalizados têm acesso permitido, desde que cumpram os critérios exigidos.

No caso dos **estrangeiros**, a situação é um pouco diferente. Estrangeiro, aqui, é entendido como aquele que não possui nacionalidade brasileira, nem sequer por naturalização.

A possibilidade de que estrangeiros ocupem cargos públicos **depende da existência de previsão legal que permita tal situação**. Ou seja, só é possível se a lei expressamente autorizar. E isso acontece em algumas situações.

Por exemplo, a própria Lei 8.112 permite que estrangeiros ocupem cargos de professor, técnico e pesquisador em universidades e institutos federais de educação superior.

Assim, é plenamente possível que um professor estrangeiro atue na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), ou que um técnico ou pesquisador estrangeiro trabalhe no Instituto Federal da Paraíba (IFPB), desde que tenha sido aprovado em concurso público e atenda aos demais requisitos estabelecidos.

Portanto, o acesso aos cargos e empregos públicos é regulado por uma combinação entre a Constituição Federal e as legislações específicas de cada ente federativo, respeitando os princípios da legalidade, isonomia e meritocracia.

O inciso V do artigo 37 da Constituição Federal trata das funções de confiança e dos cargos em comissão, estabelecendo distinções importantes entre esses dois tipos de atribuição dentro da administração pública.

As **funções de confiança são exclusivas para servidores que ocupam cargo efetivo**, ou seja, só podem ser exercidas por aqueles que ingressaram no serviço público por meio de concurso e que já fazem parte do quadro da administração.

Essas funções geralmente envolvem atribuições de direção, chefia ou assessoramento, e representam uma gratificação adicional ao salário do servidor, que mantém o seu cargo efetivo e, ao mesmo tempo, assume uma responsabilidade maior dentro da estrutura administrativa.

Por exemplo, um servidor que ingressa por concurso como analista judiciário em um tribunal de justiça pode, com o tempo, ser designado para exercer uma chefia, como a de chefe de cartório.

Nesse caso, ele continua sendo analista judiciário, mas passa a exercer uma função de confiança, recebendo uma gratificação adicional por essa responsabilidade. Como se trata de uma função de confiança, só pôde ser atribuída a ele porque já era um servidor efetivo.

Já os cargos em comissão são diferentes. Também destinados a funções de direção, chefia e assessoramento, esses **cargos podem ser preenchidos por pessoas que não pertencem ao quadro efetivo da administração, ou seja, por indivíduos que não foram aprovados em concurso público.**

Isso significa que alguém de fora da administração pode ser nomeado para exercer um cargo em comissão, desde que a legislação permita e que se entenda que essa pessoa possui a capacidade técnica necessária para o exercício da função.

Porém, a própria Constituição determina que, nos casos, **condições e percentuais mínimos previstos em lei, os cargos em comissão devem ser ocupados por servidores de carreira.** Isso quer dizer que a legislação deve estabelecer qual é o percentual mínimo de cargos em comissão que precisa ser preenchido por servidores efetivos, além de definir os critérios e situações específicas para isso.

Por exemplo, se um órgão público possui dez cargos em comissão de gerente, e a lei determina que pelo menos 10% desses cargos devem ser ocupados por servidores de carreira, então, no mínimo, um desses cargos precisa ser preenchido por alguém que já seja servidor efetivo. Os demais podem ser ocupados por pessoas externas à administração pública.

Portanto, enquanto a função de confiança é necessariamente exercida por quem já tem um vínculo efetivo com o serviço público, os cargos em comissão podem ser preenchidos tanto por servidores efetivos quanto por pessoas externas, respeitados os limites e condições estabelecidos por lei.

Essa distinção é fundamental para entender a estrutura administrativa e as formas de provimento de funções dentro do serviço público.

Art. 37 (...) V - as **funções de confiança**, exercidas **exclusivamente** por **servidores ocupantes de cargo efetivo**, e os **cargos em comissão**, a serem preenchidos por **servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei**, destinam-se apenas às atribuições de **direção, chefia e assessoramento**;

A Constituição Federal, por meio do inciso VIII do artigo 37, estabelece que a lei deverá **reservar um percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas com deficiência**, além de **definir os critérios para sua admissão.**

VIII - a lei reservará **percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência** e definirá os **critérios de sua admissão**;

Isso significa que a pessoa com deficiência tem, sim, acesso garantido aos cargos públicos, havendo inclusive uma previsão de reserva de vagas específica para esse grupo, o que é comumente conhecido como cotas.

Contudo, a própria Constituição não define exatamente qual deve ser esse percentual de reserva, deixando essa tarefa para a legislação infraconstitucional.

Um exemplo disso é a Lei 8.112, que rege os servidores públicos federais e prevê que **até 20%** das vagas poderão ser destinadas às pessoas com deficiência. Complementando essa norma, existe um decreto federal que estabelece que esse percentual deve ser de, no **mínimo, 5%**.

Dessa forma, no âmbito da administração pública federal, a reserva fica entre 5% e 20%, dependendo do edital e da situação específica. Já nos estados e municípios, cada ente federativo deverá prever em sua própria legislação o percentual correspondente e os critérios de aplicação.

É importante destacar que o acesso ao cargo público por parte da pessoa com deficiência depende também da **compatibilidade entre as atribuições do cargo e a limitação que essa pessoa possui**. Isso é relevante porque, em muitos casos, a deficiência pode trazer limitações que inviabilizam o exercício de determinadas funções.

Por exemplo, uma pessoa tetraplégica não pode exercer atividades típicas da carreira policial, que exigem mobilidade física, força e ação operacional. Assim, o direito de acesso existe, mas ele deve ser compatível com a natureza do cargo pretendido.

Outro ponto interessante a ser mencionado está no artigo 198, parágrafo 4º da Constituição, que trata dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.

Esse dispositivo prevê que os gestores locais do Sistema Único de Saúde podem admitir esses profissionais por meio de processo seletivo público, considerando a natureza e a complexidade das atribuições exigidas, bem como os requisitos específicos para o exercício da função.

Isso significa que, diferentemente da regra geral do concurso público, nesse caso específico é possível o ingresso por meio de processo seletivo simplificado, o que pode incluir análise de títulos, experiência profissional ou avaliação curricular.

Essa é uma exceção expressa à regra do concurso e permite uma forma alternativa de ingresso ao serviço público, sempre conforme a necessidade e o contexto de atuação desses agentes dentro do SUS.

Art. 198 (...) § 4º Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir **agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias** por meio de **processo seletivo público**, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.

Resumo

1. Acessibilidade aos cargos e empregos públicos:

- Brasileiros: Tanto natos quanto naturalizados podem acessar cargos e empregos públicos, desde que cumpram os requisitos legais.
- Requisitos: São definidos por leis específicas de cada ente federativo (ex.: Lei 8.112/90 no âmbito federal), como nacionalidade, aptidão física e mental, escolaridade etc.
- Estrangeiros: Podem acessar cargos públicos, desde que a legislação permita. Exemplo: professores, técnicos e pesquisadores estrangeiros podem atuar em universidades e institutos federais, se aprovados em concurso.

2. Funções de confiança e cargos em comissão:

- Funções de confiança:
 - Exclusivas para servidores ocupantes de cargos efetivos.
 - Atribuições de direção, chefia ou assessoramento.



- Representam uma gratificação adicional ao salário.
- Cargos em comissão:
 - Podem ser ocupados por pessoas de fora da administração (sem concurso), desde que a lei autorize.
 - Também podem ser ocupados por servidores efetivos, conforme percentuais mínimos definidos em lei.
 - A Constituição exige que a lei estabeleça:
 - Percentual mínimo de cargos em comissão ocupados por servidores de carreira.
 - Casos e condições para essa ocupação.

3. Reserva de vagas para pessoas com deficiência:

- Cotas: A lei deve reservar um percentual de vagas para pessoas com deficiência e definir critérios de admissão.
- Percentual:
 - A Constituição não fixa um número exato.
 - Na esfera federal:
 - Decreto: mínimo de 5%.
 - Lei 8.112/90: máximo de 20%.
 - Cada estado e município define o percentual aplicável.
- Compatibilidade: O cargo deve ser compatível com a deficiência da pessoa. Exemplo: um tetraplégico não pode exercer funções operacionais de policial.

4. Exceção ao concurso: agentes comunitários e de combate às endemias:

- Forma de ingresso: Processo seletivo público (e não concurso).
- Critérios: Natureza e complexidade das funções, além de requisitos específicos.
- Possibilidades: Prova de títulos, experiência, análise curricular etc.

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
